

עין משפט
גזר מצוה

יד א מיי פ"ב מהל' מלוה ולהלכה ו סמג עשין פד טושי"ע ח"מ סימן ק' ספק ה':
בזו ב מיי שם הלכה ז טוש"ע שם ספק ו':
בזו ג מיי פ"ג מהלכות עדות הלכה יא אמג עשין קט טושי"ע ח"מ ס' כח ספק טו טו:
ז ד מיי שם טושי"ע שם ספק טו:

יח ה טושי"ע שם בהגיה:
יט ו מיי פ"ו מהלכות סנהדרין הלכה ו ועי' כ"מ סמג עשין עד טוש"ע ח"מ סימן יז ספק ה בהגיה:

כ ז מיי פ"ג מהלכות עדות הלכה יא אמג עשין דג טוש"ע ח"מ ס' מז ספק ה':

בא ח מיי פ"ב מהל' מלוה ולהלכה ב סמג שם טושי"ע ח"מ סימן נח ספק ד':

בב ט י מיי שם הלכה ג טוש"ע שם ספי' ה':
בב כ כ מיי שם הלכה ד טוש"ע שם ספי' ו':
בב ג מיי שם הלכה ה טוש"ע שם ספי' ה':
בב ע פ מיי פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ה סמג לאין דח טושי"ע ח"מ סימן ח ספקי' ה וסימן יא ספק א ודג אלפס כאן ונמ"ק פ"ג דף רפ"ו והתם והכא גרסא אמר רנאל:
בב צ מיי שם הלכה ח טוש"ע שם סימן יא ספק ד':
בב ק מיי שם הלכה י טוש"ע שם ספי' ג:

רבינו הגנאל

בר חמות דרבי ירמיה טרק גלי באפיה דרבי ירמיה וכו'. התם הוא דמפקין מיניה דלא קיימא ליה אחזקה דאבוא אכל היכא דאית ליה חזקה דאבוא לא. פ"ח צ"ל והכי קיימא לן. והי דבר הי ויחזק ומי מקבלין עדים שלא בפני בעל דין. פי' תימה. ובפ"ח צ"ל כתב מקבלין עדים אכל בפני בעל דין. כגון שהיה התנבע חולה או היו העדים חולים ומתיראי שמא יקרה מקרה בני אדם או היו מוכנים לפרש בים ושלחו לו לתנבע ולא בא וכבר פתחו ליה בדיניה מקודם. כי האי גוונא מקבלין עדים שלא בפני בעל דין. והני מילי דנקט ההוא דינא דיסקיא מבית דין הגדול. דאי לא נקט מצי למימר לבית דין הגדול קאזלינא, עכ"ל. ובפי' ר"ח ובספר ישן נמצא כתוב ושלחו לו. אמר רבא הילכתא מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין ואפילו עומד וצווח. פ"ח צ"ל וכן הלכה. גבי דר' יוחנן ה"ק דאפילו נקיים שטרות אית ליה לר' יוחנן יצא בעל השור ליה צעלמא יצא בעל השור **עד דאויז ש"ח בתל"תא בשבתא**. דמסתמא צני דנהו:
דקבעי **א"יתב** **ווא** **אפתיחא**. כשקורעין אותה משלם הוא שכר הסופר:

קיב:

אב"ל **היכא דאית ל"ה חזקה דאבהתא** ב'. משמע דהיינו אפי' היה רבי ירמיה בתוך הבית מדלג מפלג התם בעל השדה מוחזק בשדה הכא רבי ירמיה לא היה מוחזק משמע דלא תלי בכהי מדיי אלא צמה דאית ליה חזקה מאצות אפילו היה רבי ירמיה מוחזק בבית:

ושל"ח **זו ולא בא**. אור"י דמשמע דבעי שלחו לו * ולא צא צהדי שהיו עדיו חולים או שהיו מבקשין לילך למדינת הים מדלג קאמר או שלחו דקאמר או שהיו עדיו חולים או שהיו כו' ומיהו בסמון משמע דבעי למימר או ושלחו דקאמר כגון דפתחו ליה צדיניה ושלחו ליה ולא אחא משמע דמשום הא' מילתא לחודיה דשלחו לו ולא אחא מקבלין עדים שלא בפני בעל דין יש נחות דשאני התם דפתחו ליה צדיניה ודין גדול הוא זה ה' ויש ספרים שכתוב צהן או שלחו אחריו ולא צאן וז"ע בספרים ישנים ובפי' ר"ח ובספר ישן נמצא כתוב ושלחו לו:
במצי מעין **אב"ד** הגדול קאזילנא ב'. פירש צה"ג ומצי נתבע לשאממוצו בכהי והיה נראה לומר דדוקא נתבע יכול לפטור עצמו כצק אצל לא תובע דאל"כ כל אדם יאמר לתצירו או תן לי מנה או צא עמי לצ"ד הגדול אצל נראה לר"ת דכ"ש תובע דהשתא נתבע שגראה עושה ערמה כדי לפטור עצמו ממנה ע"כ תובעו מני למימר הכי כ"ש תובע שמתחילה תובע כך ואין נראה כמערים ועוד דלפילו לזה דעבד לזה לאיש מלוה מצי למימר לצ"ד הגדול קאזלינא כ"ש מלוה ואע"ג דאמר בפרק זה צורר (סנהדרין דף לא: ושם) אמר אממר הלכתא כופין אותו והולך עמו למקום הועד ומסיק דהני מילי מלוה אצל לזה עבד לאיש מלוה ולא מ"ל נלך למקום הועד צית הועד לאו היינו צ"ד הגדול לבית הועד היינו מקום צ"ד קצוע אצל יש צ"ד הגדול ממנו צחכמה והילכתא אפילו לזה מצי למימר לצ"ד הגדול קאזלינא אצל לבית הועד לא מצי אמר אלא כופין אותו ודן צעירו:
מקיימין **את השטר שלא בפני בעל דין**. פי' צונטין:

אם עדיו מבקשין לילך למדינת הים ואין נראה לר"י דא"כ אמאי נקט קיום השטר הא קבלת עדים אמר נמי לעיל דבכה"ג מקבלין שלא בפני בעל דין ונראה לר"י דבכל ענין קאמר דמקיימין דקיום שטר דרצנן ועדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותם בצ"ד דמי ואין לרין קיום ומדרצנן הוא דלרין הלכך מקיימין שלא בפני בעל דין ורבי יוחנן דאמר אין מקיימין סבר דלא פלוג רצנן צין קיום שטרות לקבלת עדות והא דקאמר אכצנה לך טעמא דר' יוחנן ה"ק דאפילו נקיים שטרות אית ליה לר' יוחנן יצא בעל השור ליה צעלמא יצא בעל השור **עד דאויז ש"ח בתל"תא בשבתא**. דמסתמא צני דנהו:
דקבעי **א"יתב** **ווא** **אפתיחא**. כשקורעין אותה משלם הוא שכר הסופר:

^[מקור:א]

הוא שכר הסופר:

^[מקור:א]

הגוזל ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

אב"ל **היכא דאית ל"ה חזקה דאבהתא** ב'. משמע דהיינו אפי' היה רבי ירמיה בתוך הבית מדלג מפלג התם בעל השדה מוחזק בשדה הכא רבי ירמיה לא היה מוחזק משמע דלא תלי בכהי מדיי אלא צמה דאית ליה חזקה מאצות אפילו היה רבי ירמיה מוחזק בבית:

שלא בפני בעל דין ולא והא קתני בין גדולים בין קטנים חייבין א"ל הרי מחלוקת סומכוס בצידך אמר איכפל כולי עלמא וקאי כסומכוס לאפקוען לדידי אדרהבי איגלגל מילתא אתא וממא לקמיה דרבי אבהו אמר לא שמיע לבו הא דרב יוסף בר חמא א"ר אושעיא דאמר רב יוסף בר חמא אמר רבי אושעיא *תינוק שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה של חבירו ואמר שלי הוא אין אומרים גמתין עד שיגדיל אלא מוציאין מידו מיד ולבשיגדיל יביא עדים ונראה מי דמי התם הוא דמפקינן מיניה דלא קיימא ליה ^(א) אחזקה דאבוא **אב"ל** היכא דאית ליה חזקה דאבוא לא אמר רב ^(א) אשי א"ר שבתאי מקבלין עדים שלא בפני בעל דין ^(ב) תהי בה ר' יוחנן וכי מקבלין עדים שלא בפני בעל דין קיבלה מיניה ר' יוסי בר חנינא יבגון שהיה הוא חולה או עדיו חולים או שהיו עדיו מבקשין לילך למדינת הים ושלחו לו ולא בא אמר רב יהודה אמר שמואל מקבלין עדים שלא בפני בעל דין אמר מר עוקבא לדידי מיפרשא לי מיניה דשמואל יבגון דפתחו ליה בדיניה ושלחו ליה ולא אתא אבל לא פתחו ליה בדינא **המצי** א"ל **אנא** **לב"ד** הגדול אזילנא אי הכי כי פתחו ליה גמי **ומצי** א"ל **לב"ד** הגדול אזילנא אמר רבינא כגון דנקט דיסקא מבית דין הגדול אמר רב מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין ור' יוחנן אמר אין מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין א"ל רב ששת לרבי יוסי בר אבהו אסברה לך טעמיה דרבי יוחנן אמר קרא י' והועד בבעליו ולא ישמרנו אמרה תורה יבא בעל השור ויעמוד על שורו אמר רבא * והלכתא מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין ואפי' עומד וצווח ואי אמר נקיטו לי זימנא עד דמייתניא סהדי ומרענא ליה לשטרא י'נקטינן ליה אי אתא אתא אי לא אתא י'כתבינן פתיחא עלויה תשעין יומין תלתין קמאי לא נחתין לנכסיה ^(א) דאמר קא טרח בזווי וניזוף מציעאי גמי לא נחתין ליה לנכסיה דאמר לא אשכח למיזף וקא טרח ומזבין בתראי גמי לא נחתין לנכסיה דאמר לוקח גופיה קא טרח בזווי לא אתא כתבינן אדרכתא אניכסיה י'הני מילי דאמר אתינא אבל אמר לא אתינא לאלתר כתבינן י'הני במלוה אבל בפקדון לאלתר כתבינן וכי כתבינן אמרקעי אבל אמטלטלי לא דלמא שמיט ואכיל להו מלוה למטלטלי וכי אתי לזה ומייתי סהדי ומרע ליה לשטרא לא משכח מידי למיגבה ואי אית ליה מרקעי למלוה כתבינן י'ולא היא אדרכתא אמטלטלי לא כתבינן אף על גב דאית ליה מרקעי חיישינן שמא תכסיף וכי כתבינן אדרכתא י'מודעינן ליה והני מילי דמיקרב אבל מירחק לא ואי מירחק ואיכא קרובים אי גמי איכא שיירתא דאזלי ואתו התם משהינן ליה תריסר ירחי שתא עד דאזלא ואתיי שיירתא מבי חוואי ולא היא התם איניש אלימא הוה אי הויא מטיא אדרכתא לידיה לא הוה אפשר לאפוקי מיניה אבל הכא לא נטרינן ליה אלא י'עד דאזיל שליחא בתל"תא בשבתא ואתא בארבעה בשבתא ולחמשא בשבתא קאי בדיניה אמר רבינא י'הא שלווחא דרבנן מהימנינן ליה כבי תרי י'וה"מ לשמתא אבל לפתיחא כיון דממונא קא מחסר ליה י'דקא בעי ליה למיתב ליה זווי לספרא לא אמר רבינא י'היבין זימנא אפומא דאיתתא ואפומא דשיכבי ולא אמרן אלא דליתיה במתא **אבל**

שלא **צפני** **צעל** **דין**. והאי קטן כמאן דליתיה דמי:
שחקף **צעדיו**. שלקח עצדיו עמו שיסייעוהו. ^(א) [לישנא אחרینא שחקף צעדיו ואמר שלי הן:] **ונראה**. אם שלו הוא:
הסם. הוא דירד לתוך שדה חצירו דלית ליה להך מינוק דאית ליה להאי מינוק צבית זה חזקה דאצות לא מפקינן ליה מיניה ולכשיגדיל יביא רבי ירמיה עדיו וידון עמו:
חוליס. מסוככים למות ואם לא עכשיו אימתי:
לצ"ד **הגדול**. שצאריך ישראל:
גנון **דנקט**. צעל דין חצירו:
דסקא. אגרת מצ"ד הגדול ששלחו לצ"ד של כאן י' [לכופין]:
מקיימים **אם** **השטר**. היו עדים החתומים מבקשים לילך למדינת הים ביאן מלוה לצ"ד ומעדיין על כתב ידן ובית דין כותבין תחתיו צמוצב תלתא הוינא ואתו פלוני ופלוני ואסידו אחתימת ידיהו ואשטרנוהי וקיימנוהי כדחי:
ואע"פ **צעומה**. צעל דין וזווח אל תקיימנוהו מוויף הוא אין מוששין:
פסיחא. שטר שמתא על שאין פורע החוב:
אדרכתא. פסק דין לירד המלוה לתוך נכסים של לזה וליטלם בשומא'ם בחובו:
שמא **סכסיף**. קרקעות של מלוה תצור ותפסות מדמיה:
מר אחא. זה שמו והיה לו חוב על חצירו ולא היה הלוה צעיר:
שני **וחמישי** **צמי** **דינין** **קצועים** **צעעירות** **תקנת** **עורא** **צפרק** **מרובה** (לעיל דף פב.):
שניח **דרצנן**. שהלך להומין איש לדין וחזר ואמר לצ"ד אינו רוצה לצא:

מהימנינן **ליה** **כדי** **פרי**. דלא משקר צבי דינא:
פסיחא. שטר שמתא. וכי שרו ליה שמתא לא שרו ליה עד דיהיב זוחא דפתיחא לספרא:
יפנינן **זמנא**. מוזמנין צעל דין ליום פלוני לדין:
על **פי** **אשה**. ההולכת אצלו לפי דרכה או ע"פ שכיניו וסמיכין עלייהו דעצדין שליחותיהו אי לא אתי מחזקינן צאפקרותא ומשמתין ליה:
אלא **דליתיס** **צמסא**. שאין אותו פלוני עכשיו צעיר שצ"ד זה ואמר לשכניו כשישוב פלוני אמרו לו לצא:
אצל

אתא אתא אי לא אתא י'כתבינן ליה בה"ב אי לא אתא י'כתבינן פתיחא עלויה תשעין יומין תלתין קמאי לא נחתין לנכסיה ^(א) דאמר קא טרח בזווי וניזוף מציעאי גמי לא נחתין ליה לנכסיה דאמר לא אשכח למיזף וקא טרח ומזבין בתראי גמי לא נחתין לנכסיה דאמר לוקח גופיה קא טרח בזווי לא אתא כתבינן אדרכתא אניכסיה י'הני מילי דאמר אתינא אבל אמר לא אתינא לאלתר כתבינן י'הני במלוה אבל בפקדון לאלתר כתבינן וכי כתבינן אמרקעי אבל אמטלטלי לא דלמא שמיט ואכיל להו מלוה למטלטלי וכי אתי לזה ומייתי סהדי ומרע ליה לשטרא לא משכח מידי למיגבה ואי אית ליה מרקעי למלוה כתבינן י'ולא היא אדרכתא אמטלטלי לא כתבינן אף על גב דאית ליה מרקעי חיישינן שמא תכסיף וכי כתבינן אדרכתא י'מודעינן ליה והני מילי דמיקרב אבל מירחק לא ואי מירחק ואיכא קרובים אי גמי איכא שיירתא דאזלי ואתו התם משהינן ליה תריסר ירחי שתא עד דאזלא ואתיי שיירתא מבי חוואי ולא היא התם איניש אלימא הוה אי הויא מטיא אדרכתא לידיה לא הוה אפשר לאפוקי מיניה אבל הכא לא נטרינן ליה אלא י'עד דאזיל שליחא בתל"תא בשבתא ואתא בארבעה בשבתא ולחמשא בשבתא קאי בדיניה אמר רבינא י'הא שלווחא דרבנן מהימנינן ליה כבי תרי י'וה"מ לשמתא אבל לפתיחא כיון דממונא קא מחסר ליה י'דקא בעי ליה למיתב ליה זווי לספרא לא אמר רבינא י'היבין זימנא אפומא דאיתתא ואפומא דשיכבי ולא אמרן אלא דליתיה במתא **אבל**

מסורת הש"ס

(א) [אולי רב אבי קדמון הוא או סימנא דמתי צה רבי יוחנן רב אשי תמרה],
(ב) [פירושא תמנא צבשיי עירובין ס. וצבשיי לעיל עי: ד"ה פה],
(ג) רש"ל,
(ד) רש"ל,
(ה) בס"א:
במלות,
(ו) יש"ש,

תורה אור השלם

1. ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה הישור יסקל וגם בעליו יוקר:
שמות כא כט

הגהות הב"ח

(א) גבי דלא קיימא ליה חזקה ככ"ל וזות א' מתקא:
(ב) שם לנכסיה דאימור איש או אשה ויזוף וכי לנכסיה דאימור דלמא לא אשכח:

גליון הש"ס

גבי' הלבכתא מקיימי' עי' צב"מ דף טו ע"ב צבשיי ד"ה כל מעשה צ"ד וז"ע:
תוס' ד"ה ושלחו לו ב' ולא בבדי דב' עי' לעיל דף טו ע"א תוד"ה קרע':

מוסף רש"י

תהי בה. לשון מריח, מנו בת מיהא דמט' עי"ז (טו):
כלומר מעיין ומחשב לעת טעמו של דבר (שד"ח טו).
לשון מריח צקנקן כמו (צ"ב כב) מהי ליה אקנקיה כלומר דייק לה ופריך (לעיל טו).
אדרכתא. שטר פסק דין אונסין לזה ככל מקום שימלאם משלו יקחם ומסכרים לו השטר (ב"ב לה).

רבינו הגנאל (המשך)

ז"ל שמעי' מינה מאן דקבע זמנא לחבריה למפריעה מלוה דאית ליה עליה ומטא זמניה, לא קבעי ליה בי דינא זמנא אחריתא בחר ההוא זמנא קמא ואי ס"ד יהיבין ליה זמנא אחריתא היכי קאמי אכבי כיון דמטא זמניה ולא מפריעה איגלאי מלתא למפרע דברשות' דמלוה הוה קאי, ורבא אמ' השו' הוא דקני. אלא לאו ש"מ דלא יהיבין ליה זמן למאן דקבע זמן מתחילה. ועוד כתב הרב ז"ל דפלוגתיהו כתב דאכבי ורבא בדאיתא לארעא בידא דמלוה הוא דאי לאו הכי לאכבי לא הוי מצוי מלוה לזבוני ואקדושי להחיא ארעא ולרבא לא הוי מצי למקניהי לנפשיה אלא כבי דינא. שליחא דרבנן מהימנן כבי תרי הני מילי לשמתא, אבל לפתיחא לא. מאי טעמא, ממונא קא מחסר ליה. פירוש, דבעי למיהב לספרא פשיט ולממונא בעינן תרי סהדי, ולכך נקראת פתיחא דהא כתבינן עלה בתחילה, והאי"כ השמתא דהיא אחרמא והיא יוחר חמורה ממנה, ואח"כ אדרכתא הרשאה למפרע מנכסיה.